

1501186-66.2021.8.26.0545
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/05/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
2ª Vara Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501186-66.2021.8.26.0545
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294644/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 21087213 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2294644 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PABLO DE BRITO PEREIRA SIMOES e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA, UILSON PEREIRA SIMÕES E PABLO DE BRITO PEREIRA SIMÕES foram denunciados como incursores nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 27 de outubro de 2021, na Avenida Juscelino

Kubitscheck de Oliveira, nº 1408, Matadouro, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com total unidade de desígnios, subtraíram, para si, o veículo Vw Gol Cl, ano 1992, pertencente a Anderson Samuel Garcia. Recebida a denúncia aos 08 de novembro de 2021 (fl. 190), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 251/262 e 297/298). Ratificado o recebimento da inicial (fl. 299), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se seis testemunhas de acusação e uma da defesa. Ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 365). Em seguida as partes apresentaram alegações finais. A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 369/376). A defesa de Reginaldo postulou a absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fls. 381/392). A defesa de Uilson e Pablo pugnou pelo reconhecimento de atenuante e pela aplicação de regime mais brando (fls. 424/426).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A presente ação é parcialmente procedente. Com efeito, a autoria em relação ao acusado Reginaldo não foi devidamente comprovada. Durante seu interrogatório ele negou qualquer envolvimento nos fatos, argumentando que desconhecia que Uilson e Pablo iriam subtrair o veículo Vw Gol, bem como declarou que eles o acionaram para consertar o veículo, nada sabendo sobre sua ilicitude.

Eis suas palavras:

I: : Então, o que aconteceu Excelentíssimo, no dia dos fatos eu tava trabalhando na minha oficina, uma oficina que eu tenho de pequenos reparos, que eu uso em finais de tarde, finais de semanas, devido aos outros serviços que eu tenho, oficinas pra fora. E também utilizo dela quando não tenho serviços pra fazer pra fora, mas dificilmente. Nesse dia eu tava trabalhando, inclusive na parte do freio de um Fusca, foi quando os dois chegaram lá e me pediram pra ajudar a fazer o socorro de um carro. Não me informaram na hora, só fiquei sabendo que era um Gol depois, no caminho. Eles me pediram pra fazer, ajudar a fazer um carro funcionar. O Uilson eu já conheço ele, que ele trabalha também com mecânica às vezes e tal, funilaria e pintura. E às vezes a gente presta socorro juntos. Então a gente faz um serviço, eu passo serviço pra ele, ele passa serviço pra mim. E também não seria diferente se chegasse uma outra pessoa, porque como eu trabalho com isso. Daí então, o meu ramo é realmente trabalhar às vezes fora de horário. E a gente subiu até o Águas Claras, um bairro acima de onde eu moro e passamos em frente do Gol, ele mostrou o Gol, eu falei "o Gol a mecânica dele é simples né", é explosão e combustão, se não tiver problema na explosão, que é a parte de centelhas e tal, é fácil de resolver. Aí ele passou, não tinha lugar pra estacionar o carro, ele foi lá na frente, manobrou, voltou e encostou. O carro que o Uilson estava dirigindo. O Uilson saiu do carro, enquanto isso eu fui separar umas ferramentas que tava dentro do carro dele. Ferramentas dele. Quando eu tava separando as ferramentas, eu vi que ele foi, abriu o carro normalmente sem forçar nada, o que pra mim não causou estranheza alguma né, o fato dele abrir o carro pelo quebra-vento. Nisso, enquanto eu tava separando as ferramentas, o carro funcionou e o Pablo passou do banco de trás pro banco da frente, e a gente seguiu o Gol. Um pouquinho mais pra frente esse carro deu um problema de parada e eu descii e dei uma olhada. O Pablo foi embora nesse momento e ficou eu e o Uilson com esse Gol. E eu identifiquei que o problema lá do funcionamento do carro, seria ou falta de combustível ou pouco combustível, dependendo da posição que o carro fica o pescador não puxa o combustível, ou pode ser a bomba de combustível falhando que também não foi difícil de identificar, por causa da mangueira que geralmente essas mangueiras são transparentes. Eu falei pra ele, olha se não for problema de combustível, vai ser esse probleminha da bomba.

Vamos tentar dar um tranco pra ver se ele funciona. Ele funcionou. Porém parou um pouco mais abaixo. Aí a gente saiu do carro, fomos buscar gasolina, eu e ele a pé. Voltamos. Coloquei gasolina. Ele demorou um pouquinho por causa de até encher no sistema e esse carro funcionou. E ele ia me levando embora pra casa, quando foi abordado pelas policiais, que pararam, algemaram. E eu só fiquei sabendo na delegacia que este carro era furtado, que pra mim foi uma surpresa, porque pelo fato dele não ter forçado o carro, o carro realmente ter apresentado defeito, ele ter tempo de buscar a gasolina comigo a pé né. Uma pessoa que sempre faz serviço comigo e o menos provável, levar eu embora pra minha casa num bairro abaixo da onde ele tinha pego o carro.

Sua versão não pode ser contrariada, uma vez que inexistem provas que indiquem com segurança sua autoria e, respectivamente, que ele tivesse conhecimento da prática da infração. Senão vejamos.

Os Guardas Municipais Cleber e Gomercindo apenas trouxeram relatos sobre a prisão do coacusado Pablo, que se encontrava no veículo Celta, nada apresentando de concreto sobre o envolvimento de Reginaldo.

Por suas vezes, os GMs Eduardo e Michel disseram que após a comunicação do furto do veículo VW Gol, diligenciaram pelas proximidades e o localizaram, ocupado na ocasião pelos acusados Uilson e Reginaldo. Salientaram, ainda, que durante a diligência Reginaldo nada soube informar sobre a origem e posse do automóvel, permanecendo em silêncio, motivo pelo qual o conduziram à Delegacia de Polícia. A par disto, os demais coacusados, ao serem interrogados, além de admitirem o furto do veículo, isentaram Reginaldo de qualquer envolvimento nos fatos. Pontue-se que Uilson ainda confirmou que naquele dia "mentiu" para Reginaldo, uma vez que o acionou para socorrer um veículo, corroborando, destarte, com sua versão absoluta.

Por fim, anote-se que durante a etapa policial Reginaldo apresentou a mesma versão, afirmando que Uilson lhe chamou para ajuda-lo a consertar o veículo (fl. 15).

Portanto, a prova colhida é insuficiente a assegurar a autoria de Reginaldo no delito em pauta.

Por outro lado, as autorias de Uilson e Pablo estão plenamente comprovadas, conforme suas admissões em seus interrogatórios judiciais, ocasiões em que se mostraram arrependidos.

Suas confissões estão em harmonia com as demais provas dos autos. Senão vejamos.

A vítima Anderson relatou que naquela ocasião estacionou seu veículo Vw Gol na porta de sua residência. Contou que algum tempo depois, um vizinho lhe comunicou que havia presenciado a subtração do seu automóvel por alguns indivíduos. Diante disso, acionou a guarda municipal que, após realizar diligências, localizou o veículo e capturou os agentes.

A testemunha Paulo disse que estava na porta de uma pizzaria quando visualizou os acusados no interior de um veículo Celta. Explicou que logo depois eles pararam o veículo próximo ao automóvel Vw Gol, de propriedade da vítima. Mencionou que um deles desceu e, após abrir o quebra-vento, adentrou no veículo VWGol, fugindo em seguida na sua condução. Por fim, informou que em decorrência de tais fatos acionou a guarda civil, comunicando-lhes o envolvimento dos indivíduos, bem como suas fugas utilizando-se de outro veículo (Celta).

Os GMs Cleber e Gomercindo narraram que após a comunicação do furto do veículo VW Gol, bem como da informação de que dois agentes teriam fugido do local utilizando-se de um veículo GM Celta, diligenciaram pelas proximidades do Bairro Matadouro e o localizaram. Explicaram que referido veículo era conduzido pelo coacusado Pablo, bem como que durante a sua abordagem uma testemunha chegou e o reconheceu como sendo a pessoa que havia visualizado subtraindo o veículo VWGol.

Por fim, os guardas municipais Eduardo e Michel confirmaram que localizaram o veículo objeto do furto na posse do coacusado Uilson.

Ora, a apreensão do produto do furto em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Sobre o tema a jurisprudência é pacífica:

FURTO materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO autoria confissão do réu validade ratificação pelo depoimento dos seguranças da empresa vítima indicando o réu como autor e a apreensão da res furtiva em seu poder a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (TJ-SP - APL: 91799708920098260000 SP 9179970-89.2009.8.26.0000, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 27/11/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2014).

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente as autorias e a materialidade da infração.

Eis a jurisprudência:

Apelação. Tentativa de furto. Recurso defensivo. Pleitos: a) reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea; b) compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; c) a isenção da pena de multa. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha policial coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Admissão informal apresentada aos policiais corroborada pela confissão formalizada quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Versão oferecida pelo acusado em juízo que restou isolada no contexto probatório. 2. Dosimetria que merece reparos. 2.1. Caracterização de maus antecedentes e reincidência com base em condenações distintas. Bis in idem não violado. Inteligência da Súmula n. 241 do STJ. 2.2. Possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Réu que confessou os fatos em sede preliminar. Incidência da Súmula 545, do STJ. Compensação integral entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes. 2.3. Manutenção do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis. 3. Pedido de extinção da pena de multa. Impossibilidade. Preceito secundário da norma penal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15004417120208260626 SP 1500441-71.2020.8.26.0626, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 25/03/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022)

Apelação DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Furto QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. materialidade E AUTORIA COMPROVADAS. "REI" ENCONTRADAS EM PODER DA RÉ, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DOS BENS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. CONFISSÃO. VALIDADE. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA QUE COMPORTA ALTERAÇÃO, PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 1. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de furto qualificado e tentado. 2. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). 3. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão judicial da ré não tenha sido firme e sincera, especialmente porque amparada no restante da prova oral colhida em Juízo. 4. Concurso de agentes.

Qualificadora prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, sobretudo pela confissão judicial da ré. 5. Furto tentado, porquanto a recorrente não logrou a tão almejada posse do produto da rapina, sendo detida pela segurança do estabelecimento comercial ainda na cena do crime. 6. Dosimetria que merece reparo, para afastar a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, sobretudo considerada a multirreincidência específica da ré. 6.1 A circunstância agravante da reincidência prepondera sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal. Este entendimento, por sinal, como diferente não haveria de ser, é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do STF (HC 105.543/MS – Rel. Min. Roberto Barroso – j. 26.05.14; RHC 118.107/MG – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 29.05.14; RHC 120.677/SP – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 02.04.13). 6.2 Preservada a diminuição de metade em razão da tentativa. Fração que se revelou adequada ao "iter criminis" percorrido pela ré. 7. Regime aberto mantido, ante a ausência de impugnação Ministerial neste ponto. 8. A ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, II e III, e § 3º do Código Penal. Tampouco ao "sursis", forte no art. 77, I e II, do mesmo Estatuto legal. 9. Nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao apelo Ministerial, com expedição de mandado de prisão. (TJ-SP 00028062420158260635 SP 0002806-24.2015.8.26.0635, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2017)

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls. 19/27), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 28 e 174), pelo laudo pericial de fls. 327/330 e pelo auto de prisão em flagrante delito, além da prova oral.

Em relação à qualificadora descrita no § 4º, inciso IV, do artigo 155, do Código Penal: “mediante concurso de duas ou mais pessoas”, ela deverá incidir, uma vez comprovada a unidades de ideais e a divisão de tarefas entre os agentes.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos condenados não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação, segundo a melhor técnica. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade dos agentes.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam elevar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 2 (dois) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, certificada a reincidência dos agentes (fls. 109 e 118), observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual as causas serão compensadas.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis e a reincidência dos agentes. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos

do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

A) ABSOLVER REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal;

b) CONDENAR UILSON PEREIRA SIMÕES e PABLO DE BRITO PEREIRA SIMÕES, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor supra especificado, face suas situações econômicas.

A reincidência impede a suspensão condicional da pena, bem como, a pena privativa de liberdade não é socialmente recomendada para ser substituída por restritiva de direitos (artigo 44, §3º do Código Penal).

Os condenados não poderão apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve suas custódias, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavaski, DJe de 18/12/2014).

Concedo a eles os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Ante a sentença absolutória, expeça-se alvará de soltura em favor de Reginaldo Martins de Oliveira, com urgência.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 03 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA